# 蓬安河舒四川遂筑建筑工程有限公司“7·10”一般高处坠落事故调查报告

2023年7月10日10时45分许，蓬安县河舒镇司法所改造项目施工过程中发生一起高处坠落事故，造成工人胡小红一人死亡，直接经济损失105万元。

事故发生后，县政府高度重视，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《四川省安全生产条例》等相关规定，按照县人民政府的授权，成立了由县应急管理局牵头，县纪委监委、县总工会、县公安局、县住建局、县人社局等单位为成员的蓬安河舒四川遂筑建筑工程有限公司“7·10”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”）。同时事故调查组邀请县检察院派员参与事故调查，负责案件监督审查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、查阅资料、调查取证等，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。现将事故调查情况报告如下：

## 一、事故发生经过及应急处置情况

### （一）事故发生经过

2023年7月10日10时45分许，蓬安县河舒司法所改造项目共有两名工人在作业，唐金文在河舒司法所办公楼文化街边的外墙处施工作业；胡小红在河舒司法所办公楼进大门向右的转角处宣告室上方进行高处作业，作业使用的器具是一块座板，座板

两端用绳子连接起来呈三角形，并通过一端固定在楼顶的绳子连接，悬挂在外墙边，胡小红坐在座板上进行高处作业，施工作业过程中胡小红未系挂安全绳，未佩戴安全帽，因操作不当，不慎从座板上坠落到地上。

**（二）事故应急处置情况**

事发当时，正在施工现场的河舒司法所所长邓鉴国发现胡小红坠落后，2023 年 7 月 10 日 10 时 46 分拨打了 120 急救电话求救，120 救护车约 11 时到达现场，急救医生将胡小红带到蓬安县人民医院进行抢救，因病情严重，事发当日约 18 时转院到南充市中心医院抢救，2023 年 7 月 13 日约 18 时医治无效死亡，南充市中心医院出具居民死亡医学证明书，直接死亡原因是颅内损伤。

**二、事故基本情况**

**（一）事故发生单位情况**

四川遂筑建筑工程有限公司，成立于 2021 年 03 月 24 日，性质为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资金 1000 万，企业法定代表人梁毅，统一社会信用代码 91510903MA6B3B2310，企业注册地址为四川省南充市蓬安县相如街道办事处凤凰大道二段 88 号（亿联国际商贸城）7 幢 7 单元 1 楼 4 号，经营地址为蓬安县金鸿山水城 25 栋 3 单元 1 楼 1 号。经营范围包括许可项目：各类工程建设活动；建筑劳务分包；安全生产许可证编号：（川）JZ 安许证字〔2022〕004858，有效期至 2025 年 4 月 7 日；建筑业企业资质证书，建筑工程施工总承包叁级，有效期至 2026 年 7 月 20 日。

**（二）现场勘验情况**

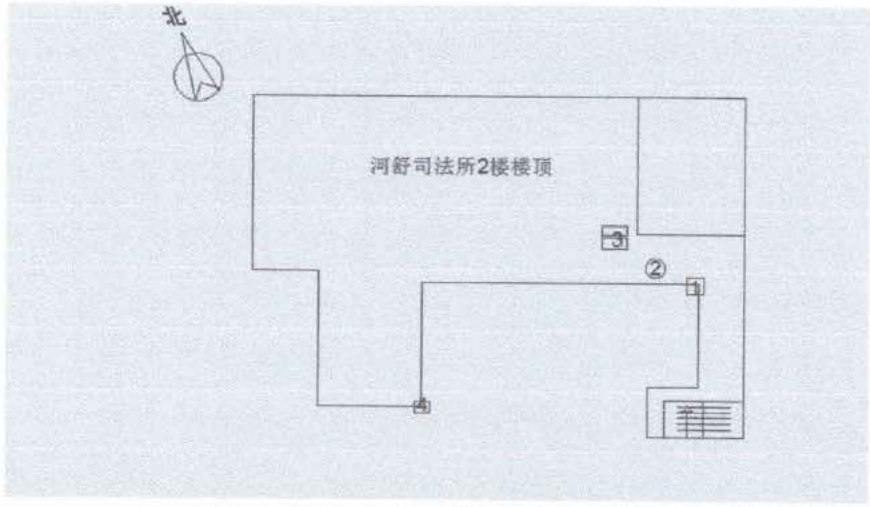
现场地点位于蓬安县司法局河舒司法所办公楼（蓬安县河舒

镇文化街24号），勘验现场系变动现场，该办公楼东北侧系河舒镇人民政府，西南侧系居民楼，中心现场位于蓬安县司法局河舒司法所办公楼宣告室门上方，宣告室门的顶部距离地面高度是2.2米，该处办公楼共2层，高7.9米，现场宣告室门口上方有一团泼洒的油漆印记，该印记最高处距离地面3.9米。办公楼2楼顶楼处放置有2套座板，2个油漆桶，座板长约60公分，宽约20公分，外表完好未断裂，2楼过道转角至2楼顶楼平面的柱子处拴有一根长约26米的粗绳，宣告室上方2楼女儿墙外侧拐角处挂绑有一根细绳，粗绳和细绳均未断裂。事发时，工人胡小红在宣告室门上方粉刷外墙，属于高处作业。



北

| | |
|---|---|
| ▼ | 中心现场 |

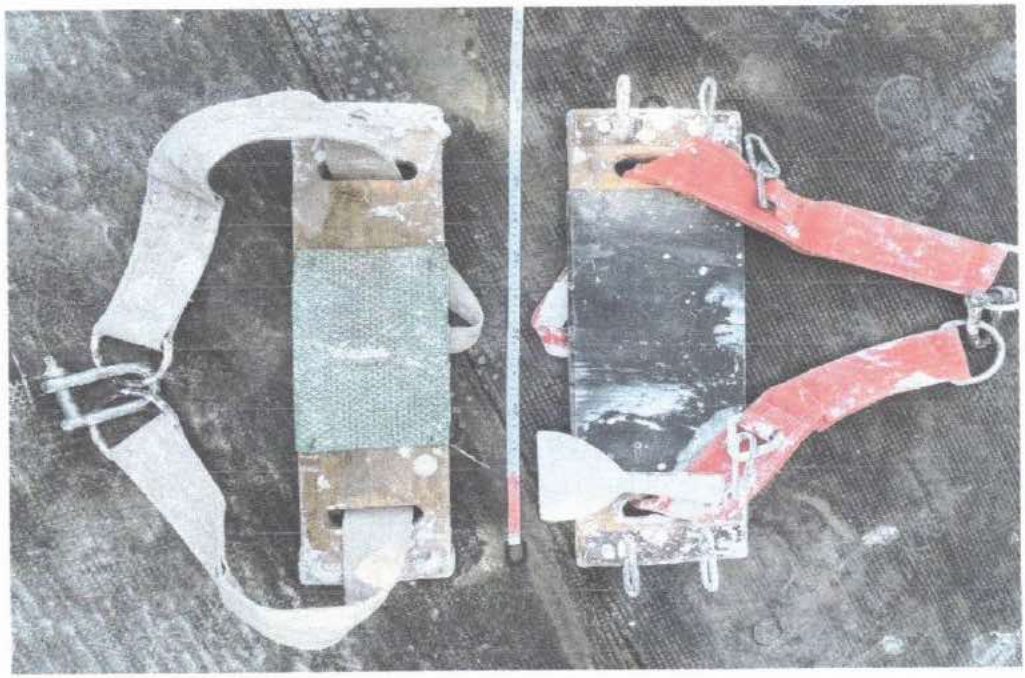



| 图 例 | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 拴有粗绳的柱子 | 2 | 油漆桶放置处 |
| 3 | 2套座板 | 4 | 细绳挂绑处 |

# 现场照片




蓬安县司法局河舒司法所大门照



办公楼 2 楼顶楼处 2 套座板



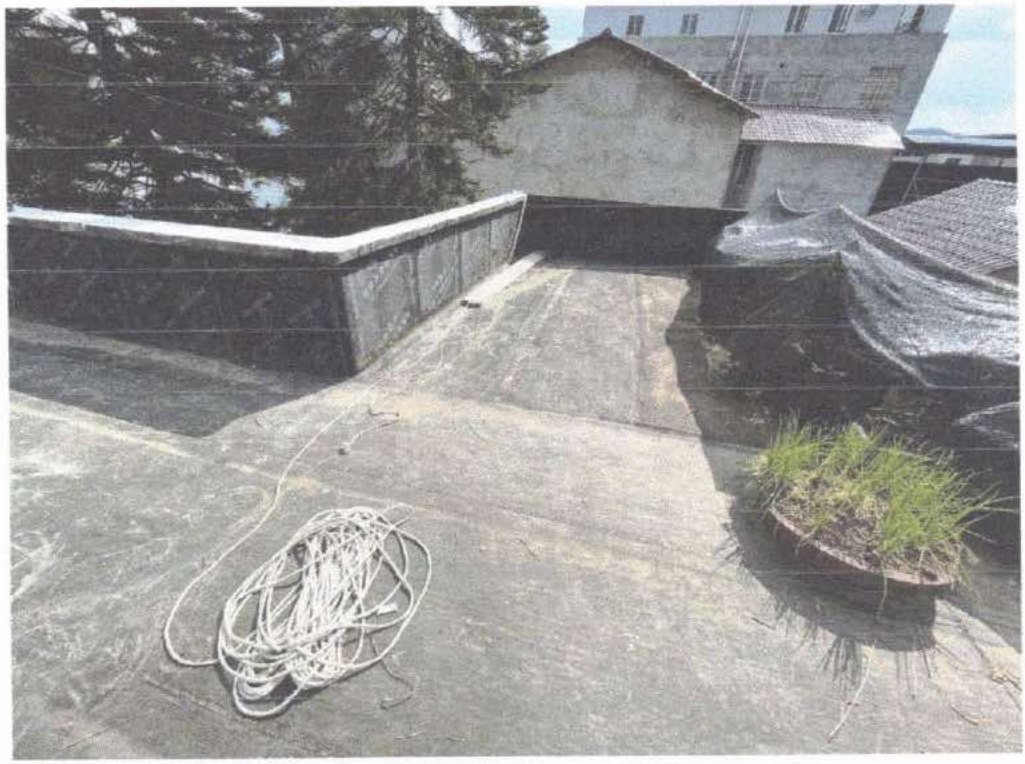
座板宽约 20CM，长约 60CM



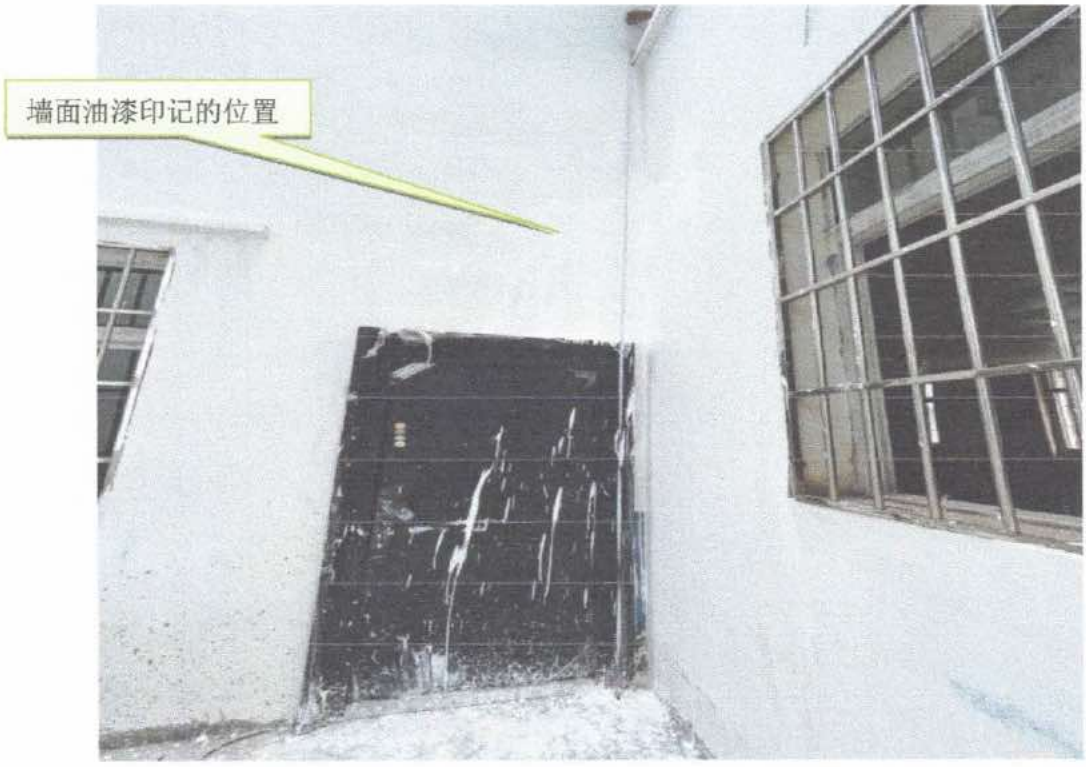
办公楼 2 楼顶楼过道处 2 个油漆桶



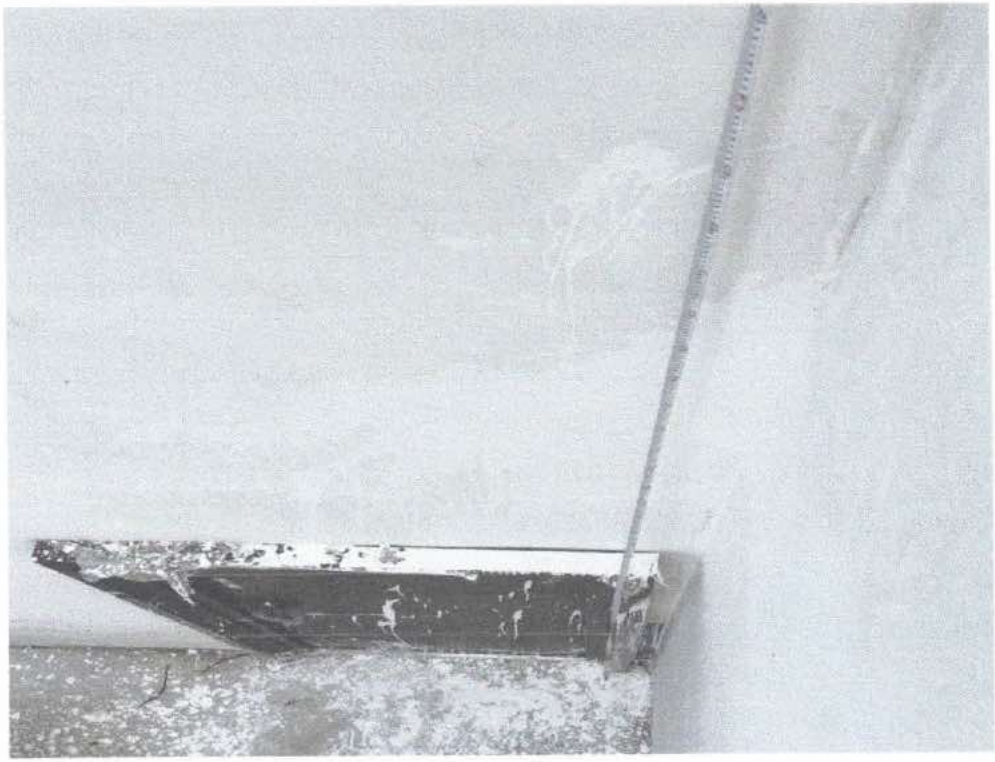
2楼过道转角至2楼顶楼平面的柱子处拴有一根粗绳



宣告室上方2楼女儿墙外侧拐角处挂绑一根细绳




宣告室门口上方有一团泼洒的油漆印记



印记最高处距离地面约 3.9M







宣告室门顶端距离地面约 2.2M

**（三）人员伤亡及直接经济损失情况**

事故造成一人死亡（死者：胡小红，男，现年54岁，身份证号：51[redacted]，蓬安县锦屏镇射虹铺村人），直接经济损失约105万元。

**（四）蓬安县河舒司法所改造项目情况**

蓬安县河舒司法所改造项目，审定预算为140603元，财评清单中工程施工内容包括原装饰装修墙面天棚涂料拆除、会议室吊顶拆除，新做乳胶漆墙面、院坝混凝土地面、更换办公室门、拆换会议室吊顶、水电安装等。蓬安县河舒司法所改造项目由县司法局组织招标、评标，2023年5月22日通过竞争性谈判的方式确认四川遂筑建筑工程有限公司为中标单位，中标价为126542.7元。

**（五）蓬安县河舒司法所改造项目合同签订情况**

2023年5月29日蓬安县司法局与四川遂筑建筑工程有限公司签订合同协议书，合同签字双方为县司法局刘光辉与四川遂筑建筑工程有限公司委托代理人谢林峰，合同约定的工程内容是施工图纸及工程量清单所示范围内全部工程。合同中计划开工日期是2023年5月30日，计划竣工日期2023年7月10日，工期为40个日历天数。

**（六）蓬安县河舒司法所改造项目施工情况**

四川遂筑建筑工程有限公司与蓬安县司法局签订施工合同协议书后，谢林峰即到河舒司法所组织施工，施工内容为原装饰装修墙面天棚涂料拆除、会议室吊顶拆除，新做乳胶漆墙面、院坝混凝土地面、更换办公室门、拆换会议室吊顶、水电安装等，项目施工过程中，谢林峰将运送材料、聘请工人、跟进项目进度等事项交朋友杜丘帮忙管理，但杜丘无建筑施工现场管理资质，

杜丘未在蓬安县河舒司法所改造项目任职，未明确杜丘的职能职责，也未签订劳动合同。在院坝混凝土地面、更换办公室门等施工内容完成之后，2023年6月谢林峰通过杜丘联系到唐金文做乳胶漆墙面，墙面范围包含河舒司法所办公楼的内外墙，唐金文联系工友胡小红一起做内外墙乳胶漆，2023年7月10日在作业过程中胡小红未佩戴安全帽、未系安全带，发生高处坠落事故。

**三、事故原因及事故性质认定**

**（一）事故直接原因**

刷墙工人胡小红在高处作业前，未经专门的安全作业培训取得高处作业证；同时高处作业未佩戴安全帽、未系挂安全绳，安全意识淡薄，致使在粉刷墙面时坠落，导致事故发生。

**（二）事故间接原因**

1.四川遂筑建筑工程有限公司，将公司资质借给谢林峰以本公司的名义承揽工程，未落实企业安全生产主体责任，在该项目施工建设过程中，现场组织施工人员监督管理工作不力，履职尽责不到位，存在施工现场安全管理缺失；未认真落实生产安全事故隐患排查治理制度，隐患排查不彻底，未采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患；未监督教育施工人员正确佩戴劳动防护用品；未严格审核施工人员施工资质，致使无特种作业操作证（高处作业）施工人员上岗作业；安全教育培训缺失，未对高处作业人员进行安全教育培训。

2.梁毅，公司法定代表人，作为安全生产第一责任人对公司安全管理缺失，未履行主要负责人安全生产管理职责，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未对公司中标项目安全检查发现的隐患整改到位，及时消除事故隐患。

3.谢林峰作为施工现场负责人，使用四川遂筑建筑工程有限公司施工资质承揽工程，无建筑施工现场管理资质，未掌握建筑施工安全的有关知识；未履行施工现场负责人的职责，河舒司法所改造项目施工作业期间未坚守在现场进行管理，将运送材料、聘请工人、跟进项目进度等事项交杜丘管理，杜丘无建筑施工现场管理资质，施工现场安全管理缺失，办公楼墙面粉刷施工作业前，未审核唐金文、胡小红的高处作业证件；未对现场施工人员进行安全教育培训考核合格再上岗，仅是口头交代安全事项；未督促现场施工人员佩戴、使用劳动防护用品。

**（三）事故性质**

经事故调查组认定：蓬安河舒四川遂筑建筑工程有限公司“7·10”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

**四、调查发现的其他问题**

蓬安县司法局是建设单位，2023年5月22日，蓬安县河舒司法所改造项目由县司法局组织招标、评标，在竞争性谈判文件中明确了安全责任，在项目施工合同中约定了不进行转包及违法分包，未严格督促企业落实主体责任。在项目施工过程中，2023年6月30日河舒司法所对改造项目进行安全检查，发现了刷墙的高处作业工人未戴安全帽和未系安全绳的安全隐患，并督促工人进行整改；2023年7月6日安全检查发现贴砖工人违规使用电器，对工人采取了停止用电的措施，同时要求整改。在事发当天，工人仍然未戴安全帽和未系安全绳进行高处作业，河舒司法所未及时发现并制止工人作业，未及时消除生产安全事故隐患。

**五、事故责任认定及处理建议**

**（一）建议移交司法机关处理人员**

谢林峰，作为施工现场负责人，使用四川遂筑建筑工程有限公司施工资质承揽工程，无建筑施工现场管理资质，施工期间，将部分施工现场管理工作交无建筑施工现场管理资质的杜丘进行管理，履行现场负责人职责不到位，未组织施工人员开展安全教育培训，未对工人唐金文、胡小红进行安全教育培训并考核合格上岗，未监督现场施工人员佩戴、使用劳动防护用品，未及时检查施工现场安全生产状况和排查生产安全事故隐患，对事故的发生负有主要管理责任，涉嫌重大责任事故罪，建议移交县公安局依法进行侦查。

**（二）对事故责任单位的处理建议**

四川遂筑建筑工程有限公司，将公司资质借给谢林峰以本公司的名义承揽工程，对中标项目安全管理不到位。未坚持“谁的资质谁负责”的原则，未严格落实企业安全生产主体责任，施工现场安全管理缺失，现场组织施工人员无相关管理资质；未认真组织实施中标项目的施工人员安全教育培训；未严格落实安全风险管控和隐患排查治理制度，及时发现并消除事故隐患；未监督中标项目的施工人员佩戴、使用劳动防护用品，导致事故的发生，对事故的发生负有重要管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款、第四十五条，以及《中华人民共和国建筑法》第二十六条第二款，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定，建议由县应急管理局依法对四川遂筑建筑工程有限公司进行行政处罚，同时建议由县住建局依法对该公司的资质纳入诚信惩戒。

注：**《中华人民共和国安全生产法》**第二十八条第一款　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关

的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

**《中华人民共和国安全生产法》**第四十一条第二款　生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

**《中华人民共和国安全生产法》**第四十五条　生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

**《中华人民共和国建筑法》**第二十六条第二款　禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。

**《中华人民共和国安全生产法》**第一百一十四条第一项　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

## （三）对相关责任人员的处理建议

1.胡小红，刷墙工人。在高处作业时未佩戴安全帽、未系挂安全绳，安全意识淡薄，致使在粉刷墙面时坠落，导致事故发生。对此次事故负直接责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条，因胡小红已在事故中死亡，建议免予追究其责任。

注：**《中华人民共和国安全生产法》**第五十七条　从业人员在作业过程中，应当

严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

2.梁毅，四川遂筑建筑工程有限公司法定代表人，未履行安全生产第一责任人责任，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未对公司中标项目安全检查发现的隐患整改到位，及时消除事故隐患等，对事故的发生负有重要管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第五项以及《建设工程安全生产管理条例》第二十一条，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定，建议由县应急管理局依法对梁毅进行行政处罚。

注：**《中华人民共和国安全生产法》**第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

**《建设工程安全生产管理条例》**第二十一条　施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

**《中华人民共和国安全生产法》**第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

**（四）其他问责建议**

1.蓬安县司法局作为项目建设单位，对蓬安县河舒司法所改造项目进行安全管理不到位，“三管三必须”落实执行不力，责令蓬安县司法局向蓬安县人民政府作出书面检查。

2.蓬安县司法局副局长刘光辉作为项目建设单位分管负责人，对四川遂筑建筑工程有限公司履行安全生产主体责任情况监督检查不到位，责令蓬安县司法局副局长刘光辉在蓬安县司法局党组会上作出书面检查。

3.蓬安县河舒司法所所长邓鉴国作为项目建设地负责人，在司法所改造项目施工过程中，虽先后两次检查发现安全隐患，并督促作业人员购买安全带和安全帽进行佩戴，但在事发当天，作业人员仍然未戴安全帽和未系安全绳进行高处作业，河舒司法所所长邓鉴国未及时发现并制止工人作业，未及时消除生产安全事故隐患，工作存在疏忽，责令河舒司法所向蓬安县司法局作出书面检查，同时按照干部管理权限将河舒司法所所长邓鉴国移交蓬安县司法局予以处理。

**六、事故防范和整改措施**

为切实吸取事故教训，举一反三，杜绝此类事故的再次发生，提出如下整改措施和建议:

（一）相关施工单位要深刻吸取事故教训，强化安全意识，认真落实企业安全生产主体责任，落实对工程项目的安全生产管理职责，严禁利用任何形式实施出借资质等行为，做好对作业现场的安全监管工作，采取有效措施做好施工现场各类防护，改善施工作业环境，确保操作规程的遵守和安全措施的落实；坚持谁的资质谁负责，严格落实从业人员安全教育培训工作，加强进场施工人员组织管理和安全培训教育，开展事故案例警示教育，强化现场管理人员和从业人员安全意识，杜绝类似事故再次发生。

（二）县司法局要认真吸取本次事故教训，认真分析查找事故暴露出的问题，梳理辖区内施工项目情况并组织开展一次事故警示教育；加强对蓬安县司法系统各类建筑施工工程安全管理，督促施工企业落实安全生产主体责任，做好施工现场安全保障工作，落实安全防范措施。

（三）强化建筑施工安全宣传和警示教育，着力增强工匠安全意识。县住建局、县司法局等部门要结合此次事故发生原因和暴露出的问题，认真分析研究，以此次事故和其他典型安全事故为案例，积极采取多种形式，针对性地开展安全宣传和警示教育，进一步推动建筑施工法律法规、安全知识进村入户，增强工匠的安全防范意识。

蓬安河舒四川遂筑建筑工程有限公司
“7·10”一般高处坠落事故调查组
（县应急管理局代章）
2023 年 11 月 23 日